

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2020년 국내지사(전북, 광주전남, 제주) 종합감사

제 목 : 외부강의등 신고 불철저

관계부서 : ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 2004. 10. 28. 「임직원행동강령규정」을 제정하면서 공사 임직원의 외부강의등 사전 신고를 규정화하였고, 2012. 10. 16. 온라인 신고시스템을 구축하여 공사 임직원은 e감사시스템²⁵⁾을 통하여 외부강의등을 신고하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”이라 한다) 제10조 및 같은 법 시행령 제26조에 따르면 공직자등은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하 “외부강의등”이라 한다)을 할 때에는 소속기관장에게 미리 서면으로 신고하여야 하며, 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 아니하다고 되어 있다.

그리고 국민권익위원회의 청탁금지법 유권해석에 따르면, 위 법 제10조의 규율대상인 외부강의등은 ‘직무관련성’이 있고 ‘다수인을 대상으로 의견·지식을

25) KTO-CAS(Cyber Audit System)

전달하거나 회의 형태'인 경우로 해석하고 있으며 외부강의등에 대한 대가를 받는지 여부를 불문하고 사전 신고를 해야 한다고 해석하고 있다.²⁶⁾

「임직원행동강령규정」 제37조에도 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 외부강의등을 할 때에는 미리 사장에게 신고하여야 하며, 외부강의등의 요청자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 아니하다고 되어 있다.

한편, 공사 직원은 「취업규칙」 제18조에 의거 근로시간 중 외출하고자 할 때에는 외출부에 용무와 행선지를 기재하여 소속부서 장의 허가를 받아야 하고, 같은 규칙 제33조에 의거 업무수행상 출장이 필요한 때에는 출장명령을 받아야 하므로, 외부강의등을 시행할 때에는 그 성격과 목적, 직무관련성 등을 고려하여 외출이나 출장, 휴가 등의 적절한 근태처리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○지사는 감사대상기간(2017년 10월 ~ 2019년 12월) 중 [표]와 같이 타 기관으로부터 요청받은 2건의 외부강의등을 신고하지 아니하였다.

[표] ○○지사 직원의 외부강의등 미신고 내역(2017년 10월 ~ 2019년 12월)

연 번	외부강의 등 주 제	요 청 기 관	참 석 자	일 시	사 례 금	근 태 처 리
1	2018 DD도 ## 성과공유회	☺ ☺재단	팀원 ㄱ	2018.11.19.	186,800원	외출
2	2018년 @@ 활성화 포럼	☿ ☿협의회	지사장 ㄴ	2018.11.30.	없음	미처리

자료 : ○○지사 제출자료 재구성

26) 2019. 11. 26. 자로 청탁금지법이 개정(2019. 11. 16. 개정, 2020. 5. 27. 시행)되어 외부강의등 신고대상이 변경(모든 외부강의등→사례금을 받는 외부강의등)되었고, 이에 따라 공사도 「임직원행동강령규정」상의 외부강의등 신고 대상을 '사례금을 받는 외부강의등'으로 변경하였음(2020. 4. 17. 개정, 2020. 5. 27. 시행)

그리고 [표] 연번 2의 직원²⁷⁾은 외부강의등에 참석하면서 근무지와 가깝다는 이유로 「취업규칙」에 따른 적절한 근태처리도 실시하지 아니하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○지사는 요청기관이 외부강의등 신고의무가 없는 지방자치단체에 해당하는 것으로 착오하거나([표] 연번 1), 사례금이 없는 관계로 외부강의등 신고대상이 아닌 것으로 관련 규정을 잘못 인지하여([표] 연번 2) 업무를 미흡하게 처리했다는 점을 인정하면서 재발방지를 위하여 직원 대상 교육을 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 ○○지사 직원이 외부강의등 신고의무를 위반하는 일이 없도록 직원대상 교육 및 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

27) 당시 외부강의등에 참석한 ○○지사 지사장 L은 퇴사